SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Davi Alcolumbre

Este documento contém pendências e não deve ser protocolado até que sejam resolvidas:

- Não foi informado um texto de justificação.
- Corrigir remissões internas inválidas.
- Remover comentários.
- Resolver marcas de revisão de texto.
- Resolver marcas de revisão na articulação.

PROJETO DE LEI Nº , DE

Institui o Programa de Modernização da Gestão Pública e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DO PROGRAMA

Art. 1º Fica instituído o Programa de Modernização da Gestão Pública, de que trata esta Lei.

§ 1º São objetivos do Programa:

I – simplificar os *procedimentos administrativos* dos órgãos e entidades da administração pública federal;

II – ampliar a **transparência** da gestão, por meio de:

a) publicação de dados abertos; e

b) painéis de acompanhamento que contenham:

1. indicadores de desempenho;

2. metas anuais.

§ 2º As contratações do Programa observarão o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em especial os princípios previstos no seu art. 5º.

TÍTULO II

DA GESTÃO E DAS INFRAÇÕES

CAPÍTULO II

DA GESTÃO

Seção I

Do Órgão Gestor

Subseção I

Das Competências

Art. 2º Compete ao órgão gestor do Programa, observado o disposto no art. 7º desta Lei, editar os atos complementares necessários à sua execução.

§ 1º Os atos de que trata o caput observarão os objetivos previstos no § 1º do art. 1º, em especial o inciso II do § 1º do art. 1º, e as disposições do Capítulo I.

§ 2º Aplica-se ao órgão gestor o disposto no art. 1º e na Subseção II desta Seção.

Subseção II

Do Controle

Art. 3º O órgão gestor publicará, anualmente, relatório de execução do Programa.

CAPÍTULO III

DAS INFRAÇÕES PENAIS

Desvio de recursos do Programa

Art. 4º Desviar, em proveito próprio ou alheio, recursos destinados ao Programa:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

TÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

CAPÍTULO IV

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO

Art. 5º O art. 327 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

"**Art. 327. .....**

.....

§ 3º A pena será aumentada da metade se o crime for praticado contra o Programa de Modernização da Gestão Pública." (NR)

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Esta proposição promove a modernização da gestão pública, nos termos do art. 1º.

O detalhamento das ações do Programa consta das diretrizes anexadas a esta proposição[1].

1 Anexo I: *Diretrizes do programa.*

O Programa combina três frentes de atuação: **planejamento** *transparência* controle. Os resultados serão acompanhados por indicadores como as toneladas de CO_2 evitadas com a digitalização de processos e a área, em m^2, de prédios públicos reaproveitados.

As contratações necessárias à execução do Programa observarão a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021[2], e as orientações publicadas no portal do Ministério da Gestão, sem prejuízo do disposto no art. 1º desta proposição.

A medida não cria despesa obrigatória de caráter continuado, e as ações serão custeadas por dotações orçamentárias já existentes.

O prazo de implantação é de dois anos, contados da regulamentação[3].

Metas do Programa

Fonte: órgão gestor do Programa.

As metas serão revistas anualmente, com base nos relatórios de execução, de modo a ajustar as prioridades do Programa às necessidades dos órgãos e entidades participantes e à disponibilidade orçamentária de cada exercício.

Parágrafo sem recuo e sem espaço depois, como uma linha de continuação.

Institui o Programa de Modernização da Gestão Pública e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

---

2 Ver, em especial, o art. 5º da Lei nº 14.133, de 2021, que trata dos **princípios** das licitações.

3 Prazo **estimado** pela área técnica do órgão gestor.

"Art. 327. A pena será aumentada da metade se o crime for praticado contra o Programa de Modernização da Gestão Pública."

Outras informações estarão disponíveis no sítio do Programa, ainda em construção.

Cronograma do Programa

Elaborado pelo órgão gestor.

O cronograma considera a capacidade de execução dos órgãos participantes e poderá ser revisto pelo órgão gestor, com a devida publicidade, sempre que as metas anuais não forem alcançadas.

1. Primeira etapa: diagnóstico dos processos.
2. Segunda etapa: **digitalização** dos serviços, observado o art. 1º e a Lei nº 14.133, de 2021[4], com as fases:
    1. priorização dos serviços;
    2. implantação.
3. Terceira etapa: avaliação dos resultados.
4. Item com recuo do editor, impresso no mesmo nível.

- Órgãos da administração direta.
- Autarquias e fundações.
- Empresas estatais dependentes, com parágrafo próprio no item.

Indicador	Meta
Processos digitalizados	80%

4 A digitalização segue o cronograma do órgão gestor.

Etapa	Prazo	Responsável
Diagnóstico e planejamento		Órgão gestor
Digitalização	24 meses[5]	



Logotipo do Programa:



Imagem sem largura definida:



Imagem externa, não carregada:

5 Prazo contado da regulamentação.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos nobres Pares para a aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, 24 de abril de 2026.

Senador Davi Alcolumbre
(UNIÃO - AP)
Presidente do
Senado Federal

Senadora Soraya Thronicke
(PSB - MS)

Deputado João da Silva
(PT - SP)
Líder do Partido
dos Trabalhadores

Deputada Maria Souza
(PL - RJ)

Senador Pedro Alves
(MDB - RS)